

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 113/2534
อัยการ สุรินทร์
นาย สมาน สุขไกร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 52 (1), มาตรา 53, มาตรา 78, มาตรา 80, มาตรา 289 (1)

จำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(1) ประกอบกับ มาตรา 80 ซึ่งมาตรา 289 บัญญัติโทษไว้สถานเดียวคือประหารชีวิตเมื่อลด มาตราส่วนโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 52(1)แล้ว จึงต้อง วางโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพศาลลดโทษให้อีกกึ่งหนึ่งตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 โดยเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 53 คงจำคุกจำเลย 25 ปี เป็นการถูกต้อง แล้วและเป็นการลงโทษต่ำสุดเท่าที่กฎหมายกำหนด ไม่อาจลดโทษลงได้อีก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 80 จำเลย ให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 289, 80 จำคุกตลอดชีวิตลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 78 เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก 50 ปี ตามมาตรา 53 คงจำคุก 25 ปี จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาขอให้ลดมาตราส่วนโทษที่จะลงหรือลงโทษ สถานเบา นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยพยายามฆ่าบิดาของจำเลย จำเลยจึงต้องมี

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(1) ประกอบมาตรา 80 และมาตรา 289 บัญญัติให้ลงโทษสถานเดียวคือประหารชีวิต เมื่อจำเลยพยายามกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80 บัญญัติให้ลงโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวจึงต้องวางโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิตตามมาตรา 52(1) เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลลดโทษให้จำเลยอีกกึ่งหนึ่งตามมาตรา 78 โดยเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 53 คงจำคุกจำเลย 25 ปี จึงเป็นการลงโทษจำเลยถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการลงโทษต่ำสุดเท่าที่กฎหมายกำหนด ไม่อาจลดโทษลงได้อีกที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณามานั้นชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้นแต่ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ลงโทษจำเลยตามมาตรา 289 โดยไม่ระบุนุ้มาตราที่กระทำผิดมาด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นควรระบุนุ้เสียให้ชัดเจน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(1) ประกอบด้วยมาตรา 80 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>